

Informe Jurídico-Patrimonial: Legitimación y Gestión Comunitaria del Edificio ENKA (Art. 759 CCV)

1. Identificación del Bien y Marco Declaratorio

La naturaleza jurídica del **Edificio ENKA** se define a través de su integración formal al Patrimonio Cultural de la Nación, lo cual subordina el derecho de propiedad individual al interés social y cultural. Este inmueble ha sido objeto de una protección especial mediante la **Providencia Administrativa N° 019/09** de fecha **26 de agosto de 2009**, publicada en la **Gaceta Oficial N° 39.272** el 25 de septiembre de 2009. Dicha declaratoria opera como una restricción *erga omnes* sobre el bien, identificándolo plenamente bajo el inventario del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC):

1. **Providencia Administrativa N° 019/09:** "Se publican las manifestaciones culturales tangibles declaradas BIEN DE INTERÉS CULTURAL registradas en el I Censo del Patrimonio Cultural ... correspondientes al Municipio Libertador del Distrito Capital".
2. **Número de Inventario:** 734
3. **Denominación:** Edificio ENKA
4. **Parroquia:** San Bernardino
5. **Dirección:** Avenida Fermín Toro

Esta declaratoria impone el cumplimiento estricto de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, mandatando la intervención del IPC para cualquier modificación estructural y estableciendo una corresponsabilidad en su custodia.

2. El Cambio de Paradigma: De Condominio a Comunidad de Bienes

Ante la irregularidad registral o la inexistencia de una estructura mercantil de administración en el Edificio ENKA, y dada su condición de Bien de Interés Cultural, se produce un desplazamiento de la Ley de Propiedad Horizontal en favor del **Artículo 759 del Código Civil Venezolano (CCV)**. Este artículo

actúa como la *lex generalis* que garantiza la preservación del bien común sobre el lucro o el interés privado.

Régimen de Condominio Tradicional	Comunidad de Bienes de Interés Cultural (Art. 759)
Se rige por la Ley de Propiedad Horizontal y documentos de condominio privados.	Se rige por el Código Civil (Art. 759) como norma supletoria ante irregularidad registral.
Requiere coeficientes de propiedad y administradoras para decisiones ordinarias.	Prevalecen los acuerdos de la mayoría de los comuneros/poseedores para administración y disfrute.
Orientado exclusivamente al mantenimiento inmobiliario privado.	Orientado a la salvaguarda y custodia del valor cultural bajo supervisión pública.
Gestión privada autónoma de los propietarios.	Supervisión del IPC: El Estado co-gestiona el bien a través de autorizaciones de intervención.

3. Legitimación de la Gestión Comunitaria y Representatividad

La validez de la organización vecinal para la defensa de intereses colectivos y la gestión de bienes comunes ha sido blindada por la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en su **Sentencia N° 00317 (Exp. 2015-1126)** de fecha **5 de abril de 2017**, con ponencia de la Magistrada **EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO**. Bajo esta doctrina, se establecen los siguientes criterios de representatividad:

6. **Personalidad Jurídica y Suficiencia:** Las comunidades organizadas poseen personalidad jurídica y suficiencia para actuar plenamente conforme a derecho, siendo sujetos de derechos y obligaciones sin que sea indispensable la concurrencia de la totalidad de sus miembros.
7. **Mandato de Asamblea:** La legitimidad de los voceros emana directamente del **Acta de Asamblea**. Según el criterio del TSJ, cuando la asamblea declina por unanimidad o mayoría en sus voceros la facultad de representar judicialmente a la comunidad, dicha representación es válida y suficiente.

8. **Vínculo Geográfico y Defensa de Intereses:** La relación directa entre el ámbito de actuación de la comunidad y el bien afectado (en este caso, el Edificio ENKA en San Bernardino) otorga una legitimación activa para gestionar su preservación y defenderse ante ruidos molestos o deterioro.

En estricta aplicación de esta jurisprudencia, y derivado del mandato expreso de la asamblea de comuneros, se reconoce a **Mauro Asuaje** y **Armando Hernández** como los representantes legítimos de esta comunidad organizada, facultados para la toma de decisiones administrativas y de custodia patrimonial.

4. La Fuerza Legal de los Acuerdos de Mayoría para Ocupantes Históricos

El Artículo 759 del CCV es taxativo: para la administración y disfrute de la cosa común, prevalece la voluntad de la mayoría de los interesados. En el contexto de un Bien de Interés Cultural, esta mayoría se extiende a los actuales poseedores y ocupantes legítimos que garantizan la función social del inmueble.

Fuerza Vinculante de la Asamblea

Los acuerdos alcanzados por la mayoría de la comunidad del Edificio ENKA poseen fuerza obligatoria incluso para la minoría disidente. Esta facultad legal impide que propietarios individuales o minoritarios bloqueen obras de conservación esenciales o desacaten normas de convivencia, asegurando que la integridad del bien prevalezca sobre oposiciones infundadas. La gestión de la mayoría es el fundamento legal de la posesión y administración actual.

5. Responsabilidad Civil y Conservación (Art. 762 CCV)

La custodia de un patrimonio nacional no es facultativa, sino una obligación legal desglosada bajo el **Artículo 762 del Código Civil**:

- **Contribución Obligatoria:** Cada miembro de la comunidad está obligado a contribuir con los gastos necesarios para la preservación de la cosa común.
- **Facultad de Compelibilidad:** La comunidad organizada, representada por sus voceros legítimos, está facultada para compeler a los miembros morosos o negligentes a cumplir con sus responsabilidades de mantenimiento.
- **Responsabilidad Administrativa:** El deterioro del edificio por omisión en el cuidado constituye una infracción ante el IPC, cuya responsabilidad recae sobre la comunidad de bienes.
- **Destinación Específica:** Los fondos gestionados por la mayoría deben ser aplicados prioritariamente a la conservación de los elementos arquitectónicos protegidos por la Providencia 019/09.

6. Hoja de Ruta hacia la Regularización y Co-custodia

El tránsito hacia la titularidad definitiva y la protección registral total del Edificio ENKA se estructura en los siguientes pasos técnicos:

1. **Consolidación de la Gestión por Mayoría (Art. 759 CCV):** Fortalecer el control administrativo y el cumplimiento de las cargas de conservación (Art. 762 CCV) como prueba de la capacidad de gestión comunitaria.
2. **Formalización de la Co-custodia Patrimonial:** Registro de los voceros ante el IPC, solicitando el reconocimiento de la comunidad como ente corresponsable en la protección del Bien de Interés Cultural.
3. **Regularización Registral y Nota Marginal:** Con base en el **Artículo 3 de la Providencia 019/09**, se debe tramitar ante los registros correspondientes la inserción de la **nota marginal** que identifique al inmueble como "Bien de Interés Cultural". Este acto jurídico bloquea cualquier intento de enajenación o gravamen unilateral por parte de terceros, consolidando el derecho preferente de la comunidad que ha ejercido la custodia histórica.

7. Consideraciones Finales y Cierre Técnico

La organización vecinal del Edificio ENKA no es una agrupación de hecho; es una entidad con pleno respaldo legal en el Código Civil y la jurisprudencia del TSJ. La transición al régimen de Comunidad de Bienes bajo el Art. 759 es el mecanismo jurídico imperativo para proteger la identidad cultural del inmueble frente a gestiones individuales o mercantiles que contradigan su declaratoria de 2009.

Dossier Técnico - ENKA

Ciudad de Caracas, 07 de septiembre de 2026.